RELAZIONE DI PERIZIA

In data 30/Ottobre/2014, il Signor Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tempio Pausania, Dr. Alessandro DI GIACOMO, conferiva incarico, previo giuramento di rito, allo scrivente Geom. Andrea SCANU, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari al n° 2316, nonché all'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Tempio Pausania, con studio in Sant'Antonio di Gallura, Via Danimarca n° 12, di procedere nelle indagini peritali relativamente all'Esecuzione Immobiliare n° 159/13 promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. contro

In occasione del predetto conferimento d'incarico mi venne chiesto di provvedere :

01) Ad avvertire il creditore procedente in caso di impossibilità di accesso all'immobile ;

02) Ad identificare il/i bene/i oggetto del pignoramento, con precisazione dei confini e dei dati catastali ; a riportare gli estremi dell'atto di pignoramento e specificare se lo stesso riguarda la proprietà dell'intero bene, quota di esso (indicando i nominativi dei comproprietari) o altro diritto reale (nuda proprietà, superficie, usufrutto) ; indicare inoltre quali siano gli estremi dell'atto di provenienza, segnalando eventuali acquisti mortis causa non trascritti ;

03) A fornire un'adeguata descrizione del/i bene/i ;

04) A riferire sullo stato di possesso dell'/gli immobile/i, con indicazione "se occupato/i da terzi" del titolo in base al quale avvenga l'occupazione con specifica attenzione all'esistenza di <u>contratti aventi data certa anteriore al pignoramento ed in particolare se gli stessi siano registrati,</u> ipotesi rispetto alla quale si dovrà verificare la data di registrazione, la data di scadenza del contratto, la data di scadenza dell'eventuale disdetta, l'eventuale data del rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio ;

05) A verificare l'esistenza di formalità, vincoli oppure oneri anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ovvero, in particolare :

- Domande Giudiziali, sequestri ed altre trascrizioni
- Atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti all'edificabilità o diritti di prelazione
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, con precisazione della relativa data e dell'eventuale trascrizione

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1bf99945df711

- Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione)

06) A verificare l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale gravanti sul bene (tra cui iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli), che saranno cancellati o comunque non saranno opponibili all'acquirente al momento della vendita, con relativi oneri di cancellazione a carico della procedura. Indicare i costi a ciò necessari ;

07) A verificare la regolarità edilizia ed urbanistica del/i bene/i, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, segnalando eventuali difformità urbanistiche, edilizie e catastali.
Ove consti l'esistenza di opere abusive, pronunciarsi sull'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 (e succ. modifiche/integrazioni) e sui relativi costi.
Fornire le notizie di cui all'art. 40 della L. 47/85 e dell'art. 46 del D.L.vo 378/01 (e succ. modifiche/integrazioni) ; indicare in particolare gli estremi della concessione/licenza ad edificare o del permesso di costruire e della eventuale concessione/permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiarare che la costruzione è iniziata prima del 1° Settembre 1967.
Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del **catasto** provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate ; in particolare al fine di rendere possibile un'esatta identificazione del bene nel decreto di trasferimento sono richiesti all'esperto i seguenti adempimenti :

A) Qualora risultino **non corretti i dati** contenuti nella visura catastale e la rendita oppure queste non siano coerenti con l'attuale destinazione del bene, l'esperto deve effettuare la variazione o determinare i valori mancanti mediante la procedura DOCFA o altra procedura ritenuta idonea ;

B) Quando invece l'immobile **non** risulti inserito **in mappa** (il che, salva l'ipotesi di vendita in un unico lotto dell'intera area pignorata e di tutte le edificazioni soprastanti, è d'impedimento alla stessa pronuncia dell'ordinanza di vendita), l'esperto trasmetterà subito una relazione al giudice e ai creditori chiedendo l'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione catastale indicando i relativi costi.

08) A fornire indicazioni con riferimento all'immobile pignorato circa la presenza o meno :

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b99945df711

A) Della certificazione energetica di cui alla legge n. 10/91 e successivi decreti legislativi n. 192/05 e n. 311/06 cui ha fatto seguito il D.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007 (G.U. 26.2.07 n. 47) come modificato dal decreto 26 Ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 Aprile 2008.

B) Della documentazione amministrativa e tecnica in materia di installazione impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. Ministro sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37.

09) A indicare il valore dell'immobile sia libero che occupato ;

10) A verificare l'esistenza dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e, nel caso in cui non fosse presente, provvedere alla redazione ed al rilascio dello stesso, avvalendosi di esperti CTU iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, ai quali verranno riconosciuti gli onorari previsti nella tabella dei compensi protocollata agli atti ;

11) A prendere contatti con il custode IVG, ove nominato, ai fini di concordare la data di accesso ;

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Il giorno 17 del Mese di Novembre dell'Anno Duemilaquattordici, previo avviso formulato alle parti, alle ore 10,00, in Comune di Olbia, in Via Liguria, presso gli immobili oggetto di accertamento, io sottoscritto Geom. Andrea SCANU, C.T.U. incaricato, davo inizio alle operazioni peritali.
Data l'impossibilità di accesso all'interno di uno degli immobili, e più precisamente quello al piano primo contraddistinto con il numero civico 12, si è deciso, unitamente alle parti presenti, che le stesse sarebbero continuate in altra data.
Infatti il giorno 20 Gennaio 2015 alle ore 9,30, come prefissato, le stesse hanno avuto regolare inizio, si è approfittato per completare alcune misurazioni nei due immobili accorpati al piano terra, contraddistinti con il numero civico 4 e 4/A, sono state scattate alcune foto per poi passare all'immobile al piano primo.
Anche in questo caso sono state scattate alcune foto sia all'interno che all'esterno, ed è stata fatta una stesura della pianta dell'appartamento con il riporto delle misurazioni.
Sullo stesso immobile le operazioni sono continuate in data 03 Febbraio 2015 per la verifica di alcune misurazioni e dopo tutto si è riscontrando ed accertando quanto segue :

Risposta ai quesiti :

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

01) Ad avvertire il creditore procedente in caso di impossibilità di accesso all'immobile.

Relativamente al quesito in esame, data la disponibilità e collaborazione mostrata da parte degli occupanti gli immobili, non è stato necessario ricorrere ha nessun altro tipo di intervento o tantomeno richiamare l'attenzione del creditore procedente.

02) Ad identificare il/i bene/i oggetto del pignoramento, con precisazione dei confini e dei dati catastali ; a riportare gli estremi dell'atto di pignoramento e specificare se lo stesso riguarda la proprietà dell'intero bene, quota di esso (indicando i nominativi dei comproprietari) o altro diritto reale (nuda proprietà, superficie, usufrutto) ; indicare inoltre quali siano gli estremi dell'atto di provenienza, segnalando eventuali acquisti mortis causa non trascritti.

Per quanto concerne il quesito in esame, effettuate le indispensabili verifiche presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Sassari, è risultato che gli immobili oggetto di esecuzione sono distinti con i seguenti identificativi catastali :

1) Immobile in Via Liguria n° 4

- Comune di Olbia
- Foglio n° 30
- Mappale n° 905
- Sub. n° 1
- Zona Censuaria : 1
- Vani : 5
- Ubicazione : Via Liguria n° 4 Piano Terra
- Categoria : A/4
- Classe : 1°
- Rendita : Euro 253,06
- Intestazione :

  Per diritti pari a 1/1 della piena proprietà ;

2) Immobile in Via Liguria n° 4/A

- Comune di Olbia
- Foglio n° 30
- Mappale n° 905
- Sub. n° 2
- Zona Censuaria : 1
- Consistenza : mq. 32
- Ubicazione : Via Liguria n° 4/A Piano Terra

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1bf99945df711

- Categoria : C/6
- Classe : 1°
- Rendita : Euro 170,22
- Intestazione :

  Per diritti pari a 1/1 della piena proprietà ;

3) Immobile in Via Liguria n° 12

- Comune di Olbia
- Foglio n° 30
- Mappale n° 905
- Sub. n° 3
- Zona Censuaria : 1
- Vani : 7,5
- Ubicazione : Via Liguria n° 12 Piano Primo
- Categoria : A/2
- Classe : 1°
- Rendita : Euro 1.084,56
- Intestazione :

  Per diritti pari a 1/1 della piena proprietà ;

Si precisa che, alla particella dell'immobile al piano terra, risultano graffate le particelle 906 e 907, queste in quanto cortile di pertinenza.
Comunque i dati catastali precedentemente evidenziati corrispondono con i dati riportati nell'atto di pignoramento.

Gli stessi immobili, risultano confinare, rispettivamente con
e con Via Liguria.

Per quanto concerne l'atto di pignoramento, gli estremi riportati sono i seguenti :

- Iscrizione del 09/12/2002 – Registro Particolare 1600 e Registro Generale n° 13629.
  Pubblico Ufficiale CASTELLI Eugenio di Olbia – Repertorio 115609 del 21/11/2002
  Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo.
- Trascrizione del 09/12/2002 – Registro Particolare 10399 e Registro Generale n° 13630.
  Pubblico Ufficiale CASTELLI Eugenio di Olbia – Repertorio 115609 del 21/11/2002
  Atto per causa di morte – accettazione tacita di eredità.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1bf99945df711

- Trascrizione del 24/09/2003 – Registro Particolare 7957 e Registro Generale n° 11561.
  Pubblico Ufficiale Ufficio del Registro – Repertorio 79/493 del 14/11/2000
  Atto per causa di morte – Certificato di Denuncia di Successione.

- Trascrizione del 02/07/2013 – Registro Particolare 3918 e Registro Generale n° 5325.
  Pubblico Ufficiale - Ufficiale Giudiziario Tribunale – Repertorio 665/2013 del 22/05/2013
  Atto Esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili.

Si precisa che tutti i beni oggetto di pignoramento, e siti in Comune di Olbia, Via Liguria, sono contenuti nella stessa nota di trascrizione.

03) A fornire un'adeguata descrizione del/i bene/i.

1) Immobile Piano Terra in Via Liguria n° 4

Trattasi di un immobile adibito a civile abitazione, ubicato al piano terra di una palazzina a due piani, con accesso diretto ed indipendente dalla Via Liguria e comprendente un cortile di pertinenza sul retro.

Lo stesso, con destinazione d'uso civile abitazione, risulta costituito dai seguenti vani, pertinenze e/o Accessori :

- Ingresso
- Corridoio
- Soggiorno
- Cucina
- Wc
- Disimpegno
- Letto
- Spogliatoio
- Letto
- Studio
- Wc

Dal punto di vista planimetrico i predetti vani, pertinenze e/o accessori risultano avere, valutate a norma del D.M. 10/05/1977 le seguenti dimensioni :

- Ingresso ….. mq. 8,38
- Corridoio … mq. 14,75
- Soggiorno ... mq. 26,95
- Cucina ……. mq. 16,56

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

- Wc …….. mq. 6,48
- Disimpegno … mq. 4,80
- Letto ……... mq. 18,80
- Spogliatoio …. mq. 12,80
- Letto ……... mq. 17,84
- Studio ……. mq. 15,08
- Wc …….. mq. 4,86

La superficie lorda del piano terra risulta di mq. 172,07, quella utile interna di mq. 147,30 e l'altezza utile interna mt. 3,20 ad eccezione della parte che è stata inglobata all'appartamento e che prima destinata a garage, ove l'altezza utile interna si riduce per la presenza di un controsoffitto in legno.
Si precisa che la zona inglobata all'appartamento, ove adesso vi è una camera da letto con annesso studio, viene evidenziata nell'allegato elaborato planimetrico con il colore nero.
La volumetria è pari a mc. 550,62, mentre il cortile di pertinenza ha una superficie complessiva pari a mq. 23,45.

Dal punto di vista costruttivo, l'unità anzi descritta, risulta avere le seguenti caratteristiche :

- Struttura in elevazione costituita da muratura in pietra di forte spessore.
- Struttura orizzontale del tipo prefabbricato con travetti aventi fondello in laterizio e superiore traliccio in ferro ed interposizione di elementi in laterizio forato.
- Controsoffitto zona giorno e zona studio (ex garage) in tavolato di legno.
- Tavolati di divisione interna in mattoni forati di laterizio, disposti in foglio e legati con malta cementizia.
- Pavimentazione interna in tavolato di legno a doghe e disposto a spina di pesce.
- Battiscopa in legno.
- Pavimentazione servizi igienici in ceramica.
- Rivestimenti servizi igienici, uno in ceramica colore bianco con mattoni formato cm. 20x20 e le pareti rivestite fino ad un'altezza di cm. 205, mentre quello di servizio rivestito con mattoni di pietra naturale formato cm. 10x10 fino ad un'altezza di cm. 225.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

- I servizi igienici sono completi di sanitari e rubinetterie.
- Intonaci interni al civile.
- Tinteggiatura interna del tipo civile colore bianco, ad eccezione di una camera con annesso spogliatoio di colore rosso.
- Porte interne in legno tamburato.
- Impianto elettrico sotto traccia.
- Impianto idrico sotto traccia con adduzione alla condotta comunale.
- Impianto fognario sotto traccia, confluente verso il collettore comunale.
- Infissi esterni in legno.
- Portone ingresso in pvc colore verde.

L'unità immobiliare di cui trattasi, adibita come precedentemente esposto a civile abitazione, si presenta in discrete condizioni di manutenzione, ad eccezione di qualche infisso esterno, in particolar modo quelli in affaccio sul cortile, i quali necessitano di qualche opera di manutenzione.
Mentre per quanto riguarda la struttura, da un attento esame non denota a vista, segni particolari che possano far desumere problematiche inerenti fenomeni di dissesto statico e/o strutturale.
In virtù di quanto precedentemente esposto appare evidente che, sia i materiali utilizzati per la costruzione che la relativa posa in opera degli stessi è stata oltremodo idonea.

2) Immobile Piano Primo in Via Liguria n° 12

Anche in questo caso trattasi di un immobile adibito a civile abitazione, ubicato al piano primo della stessa palazzina di cui dinanzi, risulta anch'esso avere accesso diretto ed indipendente dalla Via Liguria al numero civico 12. Risulta annessa una terrazza sul retro ed un balcone in affaccio sulla Via Liguria.

Lo stesso, con destinazione d'uso civile abitazione, risulta costituito dai seguenti vani, pertinenze e/o Accessori :

- Ingresso
- Soggiorno/Pranzo
- Cucina
- Wc
- Letto
- Letto

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

- Letto
- Wc

Dal punto di vista planimetrico i predetti vani, pertinenze e/o accessori risultano avere, valutate a norma del D.M. 10/05/1977 le seguenti dimensioni :

- Ingresso ..... mq. 6,50
- Soggiorno/Pranzo ... mq. 35,05
- Cucina ..... mq. 10,40
- Wc ..... mq. 4,32
- Letto ..... mq. 19,25
- Letto ..... mq. 19,40
- Letto ..... mq. 18,40
- Wc ..... mq. 5,67

La superficie lorda dello stesso risulta di mq. 150,48, quella utile interna di mq. 118,99 e l'altezza utile interna mt. 2,95 ad eccezione della cucina dove l'altezza si riduce per la presenza di un controsoffitto in legno.
La volumetria è pari a mc. 443,92.
Sono presenti come detto dinanzi una terrazza sul retro della superficie di mq. 40,92 ed un balcone in affaccio sulla Via Liguria di mq. 4,95.

Dal punto di vista costruttivo, la stessa unità, risulta avere le seguenti caratteristiche :

- Struttura in elevazione costituita da muratura in pietra di forte spessore.
- Struttura orizzontale del tipo prefabbricato con travetti aventi fondello in laterizio e superiore traliccio in ferro ed interposizione di elementi in laterizio forato.
- Tavolati di divisione interna in mattoni forati di laterizio, disposti in foglio e legati con malta cementizia.
- Pavimentazione interna con mattoni in cotto di vari formati di dimensioni unitarie cm. 30x30, 15x30 e 15x15, mentre i bagni in ceramica colore bianco e formato cm. 20x20.
- Scala di accesso al piano primo in marmo colore chiaro..
- Rivestimenti servizi igienici in mattoni di ceramica colore bianco e formato cm. 10x10 e 10x25.
- I servizi igienici sono completi di sanitari e rubinetterie.
- Intonaci interni al civile.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

- Tinteggiatura interna del tipo civile colore bianco ad eccezione della camera in affaccio sul balcone di colore celeste.
- Porte interne in legno tamburato.
- Impianto elettrico sotto traccia.
- Impianto idrico sotto traccia con adduzione alla condotta comunale.
- Impianto fognario sotto traccia, confluente verso il collettore comunale.
- Infissi esterni in pvc colore verde completi di persiane.
- Portone ingresso in legno.

Anch'essa, adibita come precedentemente esposto a civile abitazione, si presenta in discrete condizioni di manutenzione.
E anche in questo caso, la struttura, da un attento esame non denota a vista, segni particolari che possano far desumere problematiche inerenti fenomeni di dissesto statico e/o strutturale.
In virtù di quanto precedentemente esposto appare evidente che, sia i materiali utilizzati per la costruzione che la relativa posa in opera degli stessi è stata oltremodo idonea.

04) A riferire sullo stato di possesso dell'/gli immobile/i, con indicazione "se occupato/i da terzi" del titolo in base al quale avvenga l'occupazione con specifica attenzione all'esistenza di <u>contratti aventi data certa anteriore al pignoramento ed in particolare se gli stessi siano registrati,</u> ipotesi rispetto alla quale si dovrà verificare la data di registrazione, la data di scadenza del contratto, la data di scadenza dell'eventuale disdetta, l'eventuale data del rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio ;

Relativamente al quesito in esame, si precisa che, al momento del sopralluogo, entrambi gli immobili oggetto di accertamento risultavano occupati.

<u>Immobile al Piano Terra Via Liguria n° 4 e 4/A :</u>

Lo stesso, al momento del sopralluogo, risultava essere occupato da [redacted] unitamente a [redacted]
Era altresì presente la quale ha affermato di essere in realtà lei unitamente ad una figlia di 15 Anni ad occupare l'immobile.
Il sottoscritto, a chiesto a quale titolo occupassero l'immobile, ma non risulta presente nessuna forma di contratto di locazione o altro.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1bf99945df711

Immobile al Piano Primo Via Liguria n° 12 :

Lo stesso, al momento del sopralluogo, risultava essere occupato da [redacted] e

occupa l'appartamento unitamente a e

Anche in questo caso non esiste nessuna forma di contratto che attesti una locazione o quanto altro.

05) A verificare l'esistenza di formalità, vincoli oppure oneri anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ovvero, in particolare :

- Domande Giudiziali, sequestri ed altre trascrizioni
- Atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti all'edificabilità o diritti di prelazione
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, con precisazione della relativa data e dell'eventuale trascrizione
- Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione)

Per quanto concerne il quesito in esame, eseguite le necessarie verifiche, non risulta esserci nessun tipo di vincolo di natura condominiale, e tantomeno atti di asservimento urbanistici, convenzioni matrimoniali, pesi o limitazioni d'uso o quanto altro.
Questo chiaramente facendo riferimento ad entrambi gli immobili oggetto di accertamento, vale a dire quello in Via Liguria n° 4 e quello in Via Liguria n° 12.

06) A verificare l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale gravanti sul bene (tra cui iscrizioni, pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli), che saranno cancellati o comunque non saranno opponibili all'acquirente al momento della vendita, con relativi oneri di cancellazione a carico della procedura. Indicare i costi a ciò necessari.

Relativamente al quesito in esame, effettuati gli indispensabili controlli e le necessarie verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania, è risultato che in entrambi i casi non risultano gravare oneri di natura condominiale, ma soltanto le iscrizioni e i pignoramenti di seguito riportati :

- Iscrizione del 09/12/2002 – Registro Particolare 1600 e Registro Generale n° 13629.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b f99945df711

Pubblico Ufficiale CASTELLI Eugenio di Olbia – Repertorio 115609 del 21/11/2002
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo.

- Trascrizione del 09/12/2002 – Registro Particolare 10399 e Registro Generale n° 13630.
  Pubblico Ufficiale CASTELLI Eugenio di Olbia – Repertorio 115609 del 21/11/2002
  Atto per causa di morte – accettazione tacita di eredità.

- Trascrizione del 24/09/2003 – Registro Particolare 7957 e Registro Generale n° 11561.
  Pubblico Ufficiale Ufficio del Registro – Repertorio 79/493 del 14/11/2000
  Atto per causa di morte – Certificato di Denuncia di Successione.

- Trascrizione del 02/07/2013 – Registro Particolare 3918 e Registro Generale n° 5325.
  Pubblico Ufficiale - Ufficiale Giudiziario Tribunale – Repertorio 665/2013 del 22/05/2013
  Atto Esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili.

Si precisa che tutti i beni oggetto di pignoramento, e siti in Comune di Olbia, Via Liguria n° 4, 4/A e 12, sono contenuti nella stessa nota di trascrizione.

07) A verificare la regolarità edilizia ed urbanistica del/i bene/i, nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, segnalando eventuali difformità urbanistiche, edilizie e catastali.

Ove consti l'esistenza di opere abusive, pronunciarsi sull'eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94 (e succ. modifiche/integrazioni) e sui relativi costi.
Fornire le notizie di cui all'art. 40 della L. 47/85 e dell'art. 46 del D.L.vo 378/01 (e succ. modifiche/integrazioni) ; indicare in particolare gli estremi della concessione/licenza ad edificare o del permesso di costruire e della eventuale concessione/permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiarare che la costruzione è iniziata prima del 1° Settembre 1967.
Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l'aggiornamento del **catasto** provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate ; in particolare al fine di rendere possibile un'esatta identificazione del bene nel decreto di trasferimento sono richiesti all'esperto i seguenti adempimenti :

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

A) Qualora risultino **non corretti i dati** contenuti nella visura catastale e la rendita oppure queste non siano coerenti con l'attuale destinazione del bene, l'esperto deve effettuare la variazione o determinare i valori mancanti mediante la procedura DOCFA o altra procedura ritenuta idonea ;

B) Quando invece l'immobile **non** risulti inserito **in mappa** (il che, salva l'ipotesi di vendita in un unico lotto dell'intera area pignorata e di tutte le edificazioni soprastanti, è d'impedimento alla stessa pronuncia dell'ordinanza di vendita), l'esperto trasmetterà subito una relazione al giudice e ai creditori chiedendo l'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione catastale indicando i relativi costi.

In relazione al quesito in esame, lo scrivente ha provveduto ad effettuare le indispensabili ricerche e verifiche presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Olbia, e dai predetti accertamenti si è riscontrato quanto segue :

Immobile/fabbricato in Via Liguria (Piano Terra)

Lo stesso, ubicato al piano terra e contraddistinto con il numero civico 4 e 4/A, risulta edificato nel periodo compreso tra il 1950 e 1951, e dagli accertamenti effettuati sono state riscontrate le seguenti autorizzazioni :

- Richiesta ed approvazione di autorizzazione a costruire del 07.03.1950 rilasciata a nome di
- Licenza di costruire n° 311 del 20.08.1962 relativa ad alcune modifiche al piano terra e sopraelevazione piano primo rilasciata a nome di
- Licenza di Abitabilità n° 1532 del 07.11.1963 a nome di

Orbene, mettendo a confronto le due piante, vale a dire quella relativa all'ultimo progetto approvato (Licenza n° 311 del 20.08.1962) con quella inerente lo stato di fatto e redatta a cura del sottoscritto, si riscontra, a parte qualche piccola modifica interna, un ampliamento sul retro del fabbricato in affaccio sul cortile di proprietà, il cui ingombro evidenziato con la linea tratteggiata, viene meglio descritto negli allegati elaborati di progetto.
Tale ampliamento ha comportato un incremento di superficie utile interna di mq. 25,36 ed una superficie lorda di mq. 30,89.
L'altezza utile interna varia da mt. 2,53 a mt. 2,60, mentre la volumetria in incremento è pari a mc. 78,91.
A questo punto resta da capire a quale periodo risalga tale ampliamento, che stando alle testimonianze degli occupanti risulterebbe un ampliamento avvenuto negli Anni subito appresso.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1bf99945df711

Se cosi fosse, tale ampliamento, risulterebbe antecedente alla data del 1° Settembre 1967.

Immobile/fabbricato in Via Liguria (Piano Primo)

Lo stesso, ubicato al piano primo e soprastante quello di cui dinanzi, contraddistinto al numero civico 12, con accesso indipendente dalla stessa Via Liguria, risulta anch'esso edificato in virtù della Licenza di costruire n° 311 del 20.08.1962 (modifiche al piano terra e sopraelevazione piano primo) e per il quale è stata rilasciata licenza di abitabilità n° 1532 del 07.11.1963.
Anche in questo caso si riscontrano alcune modifiche interne, e la chiusura di due terrazzi sul retro, il tutto meglio evidenziato nelle tavole comparative in allegato, dove tale chiusura viene evidenziata con la linea tratteggiata.
In questo caso, al contrario di quello precedente, non si riscontra nessun incremento di superficie lorda e tantomeno di volumetria, in quanto i due terrazzi, essendo chiusi su tre lati costituivano già volumetria.
In ogni caso, comunque lavori eseguiti nel periodo antecedente la data del 1° Settembre 1967.

08) A fornire indicazioni con riferimento all'immobile pignorato circa la presenza o meno :

A) Della certificazione energetica di cui alla legge n. 10/91 e successivi decreti legislativi n. 192/05 e n. 311/06 cui ha fatto seguito il D.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007 (G.U. 26.2.07 n. 47) come modificato dal decreto 26 Ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 Aprile 2008.

B) Della documentazione amministrativa e tecnica in materia di installazione impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. Ministro sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37.

Relativamente al quesito in esame, in entrambi i casi, vale a dire, sia per l'immobile in Via Liguria n° 4 e 4/A (Piano Terra), che per quello in Via Liguria n° 12 (Piano Primo), non esiste alcuna certificazione energetica di cui alla legge n. 10/91 e successivi decreti legislativi.
Tantomeno esiste documentazione amministrativa e tecnica in materia di installazione impianti all'interno degli immobili oggetto di esecuzione così come previsto dal D.M. Ministro sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37.

09) A indicare il valore dell'immobile sia libero che occupato ;

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

Relativamente al caso specifico in esame, il metodo di stima cui si può ricorrere, per la determinazione del più probabile valore di mercato, è la STIMA COMPARATIVA DIRETTA.
Consiste nel comparare il fabbricato da valutare con quelli di prezzo noto a mezzo di parametri, che possono essere tecnici (metro cubo vuoto per pieno, superficie coperta in metri quadri, numero dei vani) o economici (canone, reddito imponibile).
A questo scopo è importante effettuare la formazione delle categorie e la classificazione dei fabbricati di prezzi noti in modo che la comparazione avvenga nell'ambito di un gruppo uniforme per condizioni, sia intrinseche che estrinseche.
Oltre a ciò, i prezzi conosciuti devono risultare da atti di compravendita recenti e rispecchiare condizioni di normali contrattazioni ; i parametri assunti a base della comparazione devono essere omogenei e perfettamente confrontabili.

Disponendo dei dati necessari, la stima si risolve con la seguente espressione :

$$\mathbf{Vx : Pcx = E\ Vc : E\ Pc}$$

da cui :

$$\mathbf{Vx = \frac{Evc\ Pcx}{E\ Pc}}$$

dove :

Vx = probabile valore di mercato del fabbricato oggetto di stima ;
Pcx = parametro fabbricato oggetto di stima ;
Evc = sommatoria dei prezzi di mercato di fabbricati simili a quello da stimare.

Molto spesso i fabbricati di cui sono noti i prezzi non sono comparabili per mancanza di analogia con i fabbricati di cui si vuole conoscere il valore.
In tal caso si scelgono, tra i fabbricati di prezzi noti, quelli più simili tra loro.
Pertanto :
Tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile oggetto di perizia di valutazione ;
Accertate le caratteristiche costruttive, nonché l'attuale stato di manutenzione e di conservazione dell'unità anzi descritta ;
Premesso che il criterio di stima utilizzato è la STIMA COMPARATIVA DIRETTA, si valuta l'immobile oggetto di perizia come segue :

Immobile/fabbricato in Via Liguria n° 4 e 4/A

Unità adibita a civile abitazione, ubicata come precedentemente esposto al piano terra di una palazzina a due piani, con ingresso dalla Via Liguria n° 4.
Oltre il fabbricato, e più precisamente sul retro, vi è un cortile di pertinenza in parte coperto da una tettoia.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b199945d711

- Piano Terra
  Mq. 172,07 x Euro 1.250,00/mq = Euro 215.087,50

- Veranda Coperta
  Mq. 19,00 x Euro 450,00/mq = Euro 8.550,00

- Cortile
  Mq. 23,45 x Euro 250,00/mq = Euro 5.862,50

TOTALE..... Euro 229.500,00

Valore totale dell'immobile Euro 229.500,00
Euro Duecentoventinovemilacinquecento/00.

Immobile/fabbricato in Via Liguria n° 12

Anch'esso come nel caso precedente adibito a civile abitazione, ubicato al piano primo della stessa palazzina su due livelli, con ingresso dal piano terra attraverso rampa di scala interna alla palazzina stessa.

- Piano Primo
  Mq. 150,48 x Euro 1.350,00/mq = Euro 203.148,00

- Terrazza
  Mq. 40,92 x Euro 550,00/mq = Euro 22.506,00

TOTALE..... Euro 225.654,00

Valore totale dell'immobile Euro 225.654,00
Euro Duecentoventicinquemilaseicentocinquantaquattro/00.

RIEPILOGO VALUTAZIONI

- Immobile (Piano Terra) Via Liguria n° 4 e 4/A .. Euro 229.500,00
- Immobile (Piano Primo) Via Liguria ° 12..... Euro 225.654,00

Valore Totale ..... Euro 455.154,00

Euro Quattrocentocinquantacinquemilacentocinquantaquattro/00.

Si precisa che, gli immobili oggetto di esecuzione, sono vendibili in due distinti lotti, e che vanta su entrambi il diritto di piena proprietà.

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1b19994 5df/11

10) A verificare l'esistenza dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e, nel caso in cui non fosse presente, provvedere alla redazione ed al rilascio dello stesso, avvalendosi di esperti CTU iscritti all'albo degli ingegneri o architetti, ai quali verranno riconosciuti gli onorari previsti nella tabella dei compensi protocollata agli atti ;

Relativamente al quesito in esame, sia al momento del sopralluogo effettuato, che durante il periodo di stesura della relazione, è risultato che entrambi gli immobili oggetto di perizia non dispongono dell'A.P.E. ossia l'Attestato di Prestazione Energetica.
Quindi il sottoscritto, avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati, quali ingegneri, a cura e a firma degli stessi ha provveduto alla redazione e al rilascio del certificato e di cui si allega alla presente unitamente alla spese tecniche occorrenti alla causa stessa.

11) A prendere contatti con il custode IVG, ove nominato, ai fini di concordare la data di accesso ;

Previo accordo con Alberto ADDIS (custode IVG), in data 06.03.2015 è avvenuto l'accesso congiunto presso gli immobili oggetto di esecuzione, ove presa visione ancora una volta dello stato dei luoghi, sono state scattate alcune foto, e da parte dello stesso custode IVG è stato stilato apposito verbale, che firmato dalle parti presenti, viene allegato alla presente relazione peritale.

Avendo pertanto risposto ai quesiti sottopostimi all'atto del conferimento dell'incarico, e sperando di essere stato esauriente nelle risposte in merito, rassegno la presente relazione di perizia, e nel contempo rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.

Con osservanza.
Sant'Antonio di Gallura, li 06/Marzo/2015

IL C.T.U.
Geom. Andrea SCANU

Firmato Da: SCANU ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fb7c9e9cda458cd02c1bf99945df11